

1500748-67.2022.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Relatou ainda que o de blusa vermelha roubou seu celular Iphone 13 pro-max e seu cordão de ouro de forma que entrou em luta corporal com ele. Esclareceu que pôde ver bem seu rosto e depois foi capaz de reconhecê-lo como sendo o acusado Alan. Esclareceu que depois do roubo, sua funcionária Jéssika os perseguiu pela rua e pôde ver os dois sem máscara no rosto. Contou ainda que depois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Saúde - CEP 13800-221, Fone:

(19)3862-1407, Mogi Mirim-SP - E-mail: mojimirim4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500748-67.2022.8.26.0363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN VITOR MOREIRA LOURENÇO

Data da Audiência:

29/11/2022

Aos 29 de novembro de 2022 às 9:30 horas, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos acima mencionados, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Mogi Mirim, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves. A solenidade ocorreu de forma híbrida, de modo que as partes participaram virtualmente e/ou presencialmente no Fórum local, sendo o ato realizado através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Apregoadas as partes com as formalidades legais, participaram presencialmente: eu escrevente abaixo assinada; e conectados junto ao lobby da sala virtual: a MM. Juíza e o DD. Promotor de Justiça Dr. Gaspar Pereira da Silva Junior, o acusado Alan Vitor Moreira Lourenço e seu advogado Dr. Gustavo de Araujo Guarda, as vítimas Jéssika Eliara dos Santos e Luiz Paulo de Assis e as testemunhas PC Matheus Oliveira de Souza e PC Ana Laura Ferreira Lopes da Cunha. Ausente a testemunha Daniel Ferreira Marques Junior. Certifico e dou fé que eu escrevente de sala abaixo assinada realizei a qualificação das partes registrando em gravação separada seus dados de identificação. INICIADOS OS TRABALHOS, com as formalidades legais, o réu pôde conversar reservadamente com seu advogado antes do início da solenidade. Procedeu-se ao início da audiência virtual com gravação através do Microsoft Teams, sendo que pelas vítimas Luiz Paulo e Jéssika, respectivamente, foi requerido serem ouvidas na ausência do réu o que foi homologado pelo juízo. Foi realizado o reconhecimento do acusado mostrando às vítimas, separadamente quando da sua oitiva, a imagem de três homens identificados com os números "1", "2" e "3" sendo pela

vítima Jéssika devidamente reconhecido o indivíduo de número "2" como sendo o autor da tentativa de roubo. Consigne-se que antes de iniciado o reconhecimento o acusado Alan Vítor Moreira Lourenço recebeu a identificação de número "2". Antes de iniciar a coleta dos depoimentos das testemunhas o réu foi admitido a sala de audiência virtual. Iniciou-se a coleta dos depoimento da testemunha PC Ana Laura. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas PC Matheus e Daniel o que foi homologado pelo juízo. A gravação foi interrompida e permitido ao réu que conversasse reservadamente novamente com seu defensor. Retomada a gravação o réu foi interrogado. Não foram requeridas demais diligências, e deu-se por encerrada a instrução. Após, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Concluídos os atos acima a gravação foi encerrada. As oitivas das vítimas, a inquirição da testemunha, o interrogatório do réu e os debates orais foram realizadas pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Lei nº 11.419/06 e nº 11.719/08, e item 77, Capítulo II, das NGSCJ e Provimento CG nº 08/2011. Fica consignado que as partes poderão ter contato com o registro da gravação, sendo desnecessária a transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ. Observa-se ainda que nos termos do Comunicado CG nº 961/10, publicado no DJE de 11, 12 e 13/05/2010, foi revogada a recomendação contida no Comunicado CG nº 381/09, que indicava a necessidade de ser realizada a transcrição da prova assim que houvesse recurso da sentença. A presente gravação serve como prova em processos judiciais e poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo junto a este termo de audiência. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ALAN VITOR MOREIRA LOURENÇO, qualificado nos autos fls. 46, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal e Artigo 244-B da Lei 8.069/90 em concurso material, porque no dia 04 de maio de 2022, por volta das 12:56 horas, na Avenida da Saudade, 489, Morro Vermelho, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, juntamente com o adolescente Wesley Henrique Gomes Cardoso (16 anos de idade), mediante ajuste prévio e agindo em concurso de pessoas caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta visando ao fim comum subtraiu para proveito de ambos, mediante grave ameaça contra as vítimas Luiz Paulo de Assis e Jéssika Eliara dos Santos, um celular da marca Apple, modelo 13 pró-max e um cordão de ouro, ambos pertencentes à vítima Luiz Paulo. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e lugar o réu facilitou a corrupção do menor Wesley Henrique Gomes Cardoso, pois com ele praticou infração penal nos termos acima descritos. Narra a exordial que o denunciado, juntamente com adolescente Wesley se uniram com o intuito de praticar roubos de forma que no dia dos fatos, ingressaram no estabelecimento da vítima aludindo estarem portando armas de fogo, ameaçando as vítimas. Consta que o réu Alan subtraiu do proprietário da loja e vítima Luiz Paulo o celular e o cordão de ouro, sendo que acabaram por entrar em luta corporal, enquanto o menor Wesley impedia a vítima Jéssika de fugir do local. Narra também que, em seguida, o réu e o menor fugiram do local e as vítimas foram até a delegacia de polícia, e conseguiram realizar a identificação fotográfica dos acusados junto ao acervo policial. Consta ainda que, posteriormente, foi realizado reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas que confirmaram serem eles os responsáveis pelo roubo. A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022. (fls. 59/62). O réu foi citado às fls. 86 e apresentou defesa preliminar a fls. 92/96. Não identificados os requisitos da absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denuncia e designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/105). Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, foi inquirida uma testemunha de acusação, e ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Em arremate, pugnou pela fixação do regime inicial fechado. Por sua vez, a defesa postulou pela absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelos Boletins de Ocorrências de fls. 09/10, 44/45, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12/14, boletim da polícia militar às fls. 17, pelo relatório de investigação de fls. 18/24 e 50, auto de reconhecimento fls. 47/48, bem como prova oral produzida em solo policial e em juízo. A autoria do crime é incontestada e recai

sobre o acusado. A vítima Luiz Paulo de Assis relatou que estava loja onde ocorreu o crime e que naquele dia entraram dois rapazes, um de blusa vermelha e outro de moletom roxo e azul, sendo que entraram no local fazendo menção de ter arma de fogo, embora não tenha visto nenhuma. Relatou ainda que o de blusa vermelha roubou seu celular Iphone 13 pro-max e seu cordão de ouro de forma que entrou em luta corporal com ele. Esclareceu que pôde ver bem seu rosto e depois foi capaz de reconhecê-lo como sendo o acusado Alan. Esclareceu que depois do roubo, sua funcionária Jéssika os perseguiu pela rua e pôde ver os dois sem máscara no rosto. Contou ainda que depois dos fatos foram até a delegacia e realizaram o reconhecimento do réu e do adolescente. A vítima Jéssika Eliara dos Santos contou que no dia dos fatos o acusado, vestindo um moletom vermelho e o adolescente, vestindo um moletom azul e roxo ingressaram na loja em que trabalha e roubaram um celular e uma corrente de ouro de seu patrão. Contou que o réu e o patrão em travaram luta corporal enquanto o adolescente tentava impedi-la de sair de dentro da loja. Narrou que assim que eles fugiram, ela pegou o carro e os perseguiu pela. Esclareceu que pôde vê-los perfeitamente, na rua, sem qualquer coisa cobrindo o rosto. Esclareceu que conseguiu identificar os dois na delegacia. A testemunha Ana Laura Ferreira L. da Cunha relatou que é investigadora de polícia e realizou a investigação do presente caso. Esclareceu que se trata de um roubo de um celular e uma corrente de ouro ocorrida no local dos fatos por dois criminosos. Mediante as informações passadas pelas vítimas, buscou as imagens de segurança tanto da loja quanto do trajeto percorrido pelos réus antes do crime e logo após. Confirmou que foi possível capturar imagens dos rostos dos acusados. Ademais, as vítimas, especialmente a vítima Jéssika, reconheceram os acusados. Esclareceu que o reconhecimento se deu num primeiro momento por acervo fotográfico e, posteriormente, de forma pessoal. Confirmou que as vítimas não tinham qualquer dúvida na identificação. Ressaltou que tanto o réu Alan quanto o menor Wesley são conhecidos pelos nos policiais. O réu Alan, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Alegou que estava de folga neste dia e não conhece o adolescente. Também alegou que não se reconhece em nenhuma das fotos de fls. 18/19. Cabe frisar que as palavras das vítimas merecem especial relevo dentro do quadro probatório produzido, pois descreve com firmeza a cena criminosa sendo que ambas as vítimas possuem plena certeza da participação do acusado. Anoto que a vítima Luiz Paulo entrou em luta corporal com o acusado, enquanto Jéssika o perseguiu pela rua, logo após o roubo, situação em que ele já não usava nada cobrindo seu rosto. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu mostra-se frágil e não consubstanciada nas provas coligidas. Considere-se ainda que o acusado foi gravado por câmeras de segurança, no local do crime, momentos antes de sua ocorrência, na companhia do adolescente e, posteriormente, quando da busca e apreensão na casa do adolescente, com ele foram encontrados também um simulacro de arma de fogo e uma chave mixa (fls. 50). Ademais, tanto o réu, quanto o menor são conhecidos dos meios policiais pela prática de crimes anteriores. Tais elementos, quando reunidos, indicam com a segurança necessária a participação do acusado como coautor do crime de roubo em questão. No que se refere

ao concurso de pessoas, tratando-se de qualificadora objetiva, basta que o delito tenha sido praticado por duas ou mais pessoas para que o reconhecimento desta causa de aumento se imponha; o que foi demonstrado pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pelos relatórios de investigação que narram a ação conjunta e organizada dos acusados durante o roubo à residência. Assim, a participação concatenada dos dois indivíduos aqui processados restou bem caracterizada, notando-se atuação complementar de cada um dos agentes, que colaboravam mutuamente, em clara convergência de vontades. Por fim, com relação ao crime de corrupção de menor, previsto pelo artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que, conforme orientado na súmula de nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, o referido crime trata-se de crime formal, sendo irrelevante para sua caracterização a prova da efetiva corrupção do menor, bastando, por tanto que se realize um dos núcleos do tipo penal. No caso em tela, mostra-se bastante clara sua incidência uma vez que o acusado praticou, com o menor Wesley, o crime de roubo. Passo, então, à dosimetria da pena. Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério

trifásico para aplicação da pena, verifico que, as circunstâncias judiciais são normais a espécie delitativa, com exceção da consequência do delito, vez que os bens subtraídos não foram recuperados. Assim, fixo a pena base acima de seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em seu valor mínimo legal para o crime de roubo e em 01 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão para o crime de corrupção de menor. Na segunda fase da dosimetria da pena presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, de modo que reconduzo a reprimenda ao seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor. Na terceira fase de fixação da reprimenda, não incidem causas de diminuição da pena. Por outro lado, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal (concurso de agentes), o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, de sorte que majoro a pena em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 05 anos e 04 meses e reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa para o crime de roubo. Cada dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de elementos que permitam inferir que o réu possua condições financeiras de arcar com reprimenda em patamar superior. Torno estas penas definitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Em razão do concurso material de crimes somo as penas cominadas atingindo o montante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para condenar ALAN VITOR MOREIRA LOURENÇO, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa por incursão nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90. Fixo como regime inicial para cumprimento de pena o fechado, dada a gravidade da infração, o emprego de violência real em desfavor da vítima, que entrou em luta corporal com o acusado, sendo certo que nenhum outro regime seria suficiente para reprimir sua conduta. Incabível a substituição da privação de liberdade dos réus por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis por expressa vedação legal, seja pela quantidade de pena aplicada, seja pela grave ameaça exercida contra as vítimas (artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal). O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar, o regime inicial imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal e a conduta praticada atenta contra a ordem pública, não havendo razões para acreditar que solto não reincidirá. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Desde já, dou perdimento aos bens, objetos e valores apreendidos. Publicada em audiência, saem os presente intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público foi dito que não desejava recorrer. Pelo réu e pelo advogado do réu foi interposto recurso de apelação. Pela MM Juíza foi deliberado: Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, abra-se o prazo para apresentação de razões em oito dias. Se o caso, fica desde já autorizada a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, e após as devidas manifestações, estando os autos em termos, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça. Saem os presente cientes e intimados. Resta consignado que foi permitida às partes a leitura deste termo que, após a manifestação de suas concordâncias quanto ao seu teor, foi assinado pela MM. Juíza. Lido e achado conforme. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Eu, (Tânia Barbeto Bovo, matrícula M367511), digitei.